



# RELAÇÕES TRABALHISTAS

AULA 6



Prof. Silvano Alves Alcantara

## CONVERSA INICIAL

Diariamente, o operador do Direito tem contato com os diversos órgãos do Poder Judiciário, sendo que cada um desses órgãos possui sua competência e organização próprias, o que torna necessário um conhecimento sobre esses temas. No Sistema Judiciário Trabalhista brasileiro, temos como órgão superior o Tribunal Superior do Trabalho, responsável por julgar os conflitos decorrentes das relações trabalhistas, e ainda outros temas, na forma do que dispõem o art. 114 e incisos da Constituição Federal.

A seguridade social no Brasil tem como base a assistência social, a saúde e a previdência social, que também serão objetos de estudos nessa aula.

## CONTEXTUALIZANDO

Somente para que você possa iniciar nossos estudos, vamos ver se a sua compreensão sobre os institutos a serem estudados realmente está correta.

A Previdência Social possui seus benefícios e seus beneficiários. Particularmente sobre seus benefícios é certo que:

- Cobre seus beneficiários nos casos de morte, doença e invalidez;
- Em relação ao salário-maternidade e ao auxílio-reclusão somente os dependentes dos segurados de baixa renda deles poderão usufruir;
- Sendo constatada a morte do segurado, o benefício conhecido como *pensão por morte* poderá ser requerido por cônjuge ou companheiro e por seus dependentes;
- O salário-família poderá ser usufruído somente para a empregada mulher. Será que todas as assertivas estão corretas?

## TEMA 1 – JUSTIÇA DO TRABALHO

Também em sede de processo judicial, o direito do trabalho possui um sub-ramo chamado de *Direito Processual do Trabalho*, que define todas as normas encarregadas de regular e regulamentar as situações conflituosas quer seja entre o empregado e o empregador ou entre os grupos, determinando como o Estado deve se compor e se comportar, por meio da justiça especializada para promover a pacificação desses conflitos.



A Justiça do Trabalho, assim como os diversos órgãos do Poder Judiciário, tem sua organização prevista em lei e também em seus regimentos internos. Costumeiramente, dividimos os órgãos do Poder Judiciário na esfera trabalhista em Varas do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho. Em última instância, há o Tribunal Superior do Trabalho. Contudo, ainda que sejam estes os órgãos integrantes do judiciário trabalhista, há situações em que o debate vai além, avançando para violações (ou não) de normas com status constitucional, o que acaba por atrair a atuação do Supremo Tribunal Federal.

Primeiramente abordaremos a forma em que a Justiça do Trabalho é organizada, adentrando em questões relativas às suas competências, incluindo direitos individuais e coletivos, e ainda, a legitimidade daqueles que diariamente se envolvem com o Direito do Trabalho.

O Estado, em sua concepção moderna, impede a existência de superposição de poderes, o que fez surgir a Teoria da tripartição dos poderes do Estado, passando assim o poder do Estado a ser exercido por três órgãos: Legislativo, Executivo e Judiciário. Em um Estado democrático de Direito, em que as instituições são respeitadas, o Poder Judiciário exerce um importante papel na construção de uma sociedade justa e equânime, servindo em recentes ocasiões como mediador de conflitos, sempre em busca da pacificação social e da própria justiça. Assim, o Poder Judiciário passou a ter a responsabilidade de ser o “guardião da Constituição”, com a obrigação de preservar valores e garantir a dignidade da pessoa humana e diversos outros direitos, sendo que alguns possuem inclusive status de direito fundamental, que por sua vez são consideradas “cláusulas pétreas”, portanto, imutáveis, na forma art. 60, parágrafo 4.º, da CF/1988.

A Justiça do Trabalho, desde que foi criada, possui três graus de jurisdição. Em primeiro grau, temos as Varas do Trabalho, que antes da EC 24/1999 eram chamadas de *Junta de Conciliação de Julgamento*; em segundo grau, os Tribunais Regionais do Trabalho; por fim, em um terceiro grau, o Tribunal Superior Trabalho.

A CF/1988 define os órgãos da Justiça do Trabalho:

Art. 111. São órgãos da Justiça do Trabalho:  
I - o Tribunal Superior do Trabalho;  
II - os Tribunais Regionais do Trabalho;  
III - juízes do Trabalho.

E segue determinando a composição desses órgãos:



Art. 111-A. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de vinte e sete Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco anos e menos de sessenta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo:

I um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94

II os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior.

Em relação aos Tribunais Regionais do Trabalho:

Art. 115. Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos, sendo:

I um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94;

II os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por antiguidade e merecimento, alternadamente.

Existem vinte e quatro (24) TRTs, dividindo o país em 24 Regiões, conforme distribuição a seguir:

- 1ª Região Rio de Janeiro
- 2ª Região São Paulo
- 3ª Região Minas Gerais
- 4ª Região Rio Grande do Sul
- 5ª Região Bahia
- 6ª Região Pernambuco
- 7ª Região Ceará
- 8ª Região Pará e Amapá
- 9ª Região Paraná
- 10ª Região Distrito Federal e Tocantins
- 11ª Região Amazonas e Roraima
- 12ª Região Santa Catarina
- 13ª Região Paraíba
- 14ª Região Acre e Rondônia
- 15ª Região Municípios do estado de São Paulo não englobados pela 2ª Região
- 16ª Região Maranhão

- 
- 17ª Região Espírito Santo
  - 18ª Região Goiás
  - 19ª Região Alagoas
  - 20ª Região Sergipe
  - 21ª Região Rio Grande do Norte
  - 22ª Região Piauí
  - 23ª Região Mato Grosso
  - 24ª Região Mato Grosso do Sul

Os *Desembargadores do Trabalho* (assim denominados após Resolução n. 104/2012 do CSJT) devem ser nomeados pelo Presidente da República. O seu número é variado de acordo com o volume de processos, sendo composto o Tribunal ao menos de sete juízes, recrutados entre os advogados e membros de Ministério Público do Trabalho, ambos com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, e, os demais, mediante promoção dos juízes do trabalho, de forma alternada entre antiguidade e merecimento.

Indica também a Constituição Federal no art. 116 que “Nas Varas do Trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular”

Cada um desses órgãos do judiciário trabalhista possui suas competências delimitadas pela Constituição.

## **TEMA 2 – A SEGURIDADE SOCIAL BRASILEIRA**

O art. 194 da Constituição da República de 1988 declara que: “A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”, podemos entender, por conseguinte a seguridade social brasileira está alicerçada em três grandes pilares, que são: a saúde, a assistência social e a previdência social.

Em seguida, no art. 195 a CF/1988 define quem são os responsáveis pelo financiamento da seguridade social:

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre

- a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
- b) a receita ou o faturamento;
- c) o lucro;
- II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social;
- III - sobre a receita de concursos de prognósticos.
- IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.

Dessa leitura depreende-se que todos devem obrigação com este financiamento, o Estado, a sociedade, as pessoas físicas e jurídicas, direta ou indiretamente.

Continua a CF/1988 agora afirmando em seu art. 196 que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Entendemos que independentemente de contribuição ou de classe social, todos que residem no Brasil tem direito a saúde, e que esta seja a melhor a ser oferecida.

No que concerne à assistência social, assim determina a Lei Magna:

- Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:
- I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
  - II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;
  - III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;
  - IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;
  - V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

Também a assistência social é um dever do Estado, que deverá ser prestada aos mais carentes.

Em relação à previdência social determina a Constituição:

- Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:
- I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

- 
- II - proteção à maternidade, especialmente à gestante;
  - III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário;
  - IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda;
  - V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º.

A previdência social, portanto, visa cobrir as situações de doença, invalidez, morte e idade avançada, como também proteger a maternidade, garantindo ao segurado e a seus dependentes legais os benefícios que lhes forem devidos.

### **TEMA 3 –APOSENTADORIAS**

Veremos aqui alguns dos benefícios da previdência social, relacionados às aposentadorias.

#### **3.1Aposentadoria voluntária**

O trabalhador terá direito a esse benefício previdenciário se preencher alguns requisitos, assim exigidos pela legislação:

- Trabalhadores urbanos do sexo masculino podem se aposentar aos 65 anos e do sexo feminino aos 62.
- Trabalhadores rurais do sexo masculino podem se aposentar aos 60 anos e do sexo feminino aos 55.
- Existe uma carência mínima de 240 contribuições mensais para os trabalhadores urbanos do sexo masculino e 180 contribuições mensais para as trabalhadoras urbanas do sexo feminino.
- Os trabalhadores rurais têm de provar, com documentos, 180 meses de trabalho no campo.

Esse tipo de aposentadoria é irreversível e irrenunciável, como nos alerta Alcantara (2020, p. 193):

Outro detalhe ao qual é preciso estar atento é o que o Decreto n. 3.048, de 6 de maio de 1999, que aprova o regulamento da Previdência Social, determina em seu art. 181-B: “As aposentadorias por idade, tempo de contribuição e especial concedidas pela previdência social, na forma deste Regulamento, são irreversíveis e irrenunciáveis” (Brasil, 1999). Assim, tendo recebido o primeiro pagamento, o trabalhador não poderá mais desistir do benefício.



Portanto, é importante refletir muito antes de concordar com o valor a ser recebido.

### 3.2 Aposentadoria por incapacidade permanente

Como que o trabalhador pode ficar inapto ao trabalho?

Poderá perder a aptidão para o trabalho em virtude de doença ou por acidente, mas esta constatação deverá ser feita por meio de perícia médica da Previdência Social.

Se for considerado inapto ao trabalho, o trabalhador poderá receber este benefício, mas terá que fazer, obrigatoriamente, exame médico pericial a cada dois anos, para as devidas averiguações e confirmações de inaptidão, e é claro, se for considerado apto, terá que retornar ao trabalho. A legislação excetua desta obrigatoriedade os maiores de 60 anos.

Alcantara (2020, p. 194) entende que:

É importante destacarmos que, ao se filiar à Previdência Social, aquele que já era portador de doença ou alguma lesão que possa gerar esse tipo de aposentadoria não terá direito a esse benefício, a não ser quando a incapacidade for resultante do agravamento da doença ou lesão.

Também para a aposentadoria por invalidez é exigida uma carência de, no mínimo, 12 meses de contribuição, mas somente para os casos de doença. Nas situações de acidente, basta estar inscrito na Previdência Social.

Fica claro, portanto, que nos casos de doença já existente esse benefício não será concedido.

### 3.3 Aposentadoria do professor

Professores do sexo masculino com 60 anos de idade e do sexo feminino com 57 anos podem requerer sua aposentadoria, desde que tenham um tempo de contribuição de 25 anos.

Ainda como requisito para conseguirem tal benefício, devem ter cumprido funções de Magistério em estabelecimentos de Educação Básica (educação infantil, ensino fundamental e médio).

### 3.4 Aposentadoria especial

Esse benefício poderá ser requerido por aqueles que prestaram seus serviços em condições mais prejudiciais à sua saúde física e/ou mental.





Assim entende Alcantara (2020, p. 196):

A aposentadoria especial pode ser concedida ao trabalhador que tenha labutado em condições mais danosas ou mais gravosas à saúde física ou mental. Por isso mesmo é que este deve comprovar sua efetiva exposição aos agentes físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais pelo período exigido para a concessão do benefício. Dependendo do caso, pode ser de 15, 20 ou 25 anos.

Essa comprovação deve ser feita por meio de formulário próprio – o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) –, que deve ser preenchido pelo empregador, tendo como base o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Salientamos que o empregador é obrigado a fornecer cópia autêntica do PPP ao trabalhador em caso de demissão.

A obrigatoriedade do preenchimento do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é do empregador, e o empregado deve insistir para que seja expedido, pois é requisito obrigatório para a análise da concessão desse benefício.

Como novas regras, será necessário ter uma idade mínima, além do tempo de atividade especial:

- 55 anos de idade + 15 anos de atividade especial, para as atividades de alto risco;
- 58 anos de idade + 20 anos de atividade especial, para as atividades de médio risco;
- 60 anos de idade + 25 anos de atividade especial, para as atividades de baixo risco.

Ainda que, também para obter a aposentadoria especial, o trabalhador deve comprovar um mínimo de 180 contribuições mensais; nesse caso, a aposentadoria se torna igualmente irreversível e irrenunciável após o primeiro pagamento.

## **TEMA 4 – AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS**

### **4.1 Auxílio-doença**

Na visão do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) o auxílio-doença é a primeira etapa para se conseguir a aposentadoria por invalidez.

E por isso mesmo tem muita coisa parecida com aposentadoria por invalidez, como por exemplo a carência de 12 meses de contribuição nos casos de doença, excetuando-se as doenças graves, assim consideradas pela



legislação, entre elas a hanseníase, a neoplasia maligna, a doença de Parkinson etc., quando a carência não é exigida. Nos casos de acidente, basta o trabalhador ser segurado da Previdência Social e, é claro, comprovar a incapacidade em exame médico pericial, realizado pela Previdência Social.

Será concedido ao trabalhador que for considerado inapto ao trabalho, por meio de perícia médica realizada pelo INSS, por mais de 15 dias consecutivos e somente será pago a partir do 16º dia, pois até o 15º dia a obrigação de remunerar o trabalhador que se encontrar impossibilitado ao trabalho por doença ou acidente, será de seu empregador.

## 4.2 Auxílio-acidente

Importante não confundir o auxílio-acidente com o auxílio-doença.

Esse auxílio se destina àqueles que após sofrerem algum acidente e dele tenha resultados sequelas que reduzam sua capacidade laboral.

É essa a interpretação que se dá do art. 86 da Lei n. 8.213/1991:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Tal benefício será concedido e pago a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

## 4.3 Auxílio-reclusão

Para a concessão do auxílio-reclusão que será pago aos dependentes do segurado que se encontrar preso, independentemente do crime que tenha cometido, a legislação impõe alguns requisitos. O Decreto n. 3.048/1999 determina:

Art. 116. O auxílio-reclusão, cumprida a carência prevista no inciso IV do caput do art. 29, será devido, nas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio por incapacidade temporária, de pensão por morte, de salário-maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço.

§ 1º Para fins de concessão do benefício de que trata este artigo, considera-se segurado de baixa renda aquele que tenha renda bruta mensal igual ou inferior a R\$ 1.425,56 (um mil quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos), corrigidos pelos mesmos índices de reajuste aplicados aos benefícios do RGPS, calculada com base na média aritmética simples dos salários de contribuição



apurados no período dos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão.

§ 2º O requerimento do auxílio-reclusão será instruído com certidão judicial que ateste o recolhimento efetivo à prisão e será obrigatória a apresentação de prova de permanência na condição de presidiário para a manutenção do benefício.

§ 2º-A O INSS celebrará convênios com os órgãos públicos responsáveis pelo cadastro dos presos para obter informações sobre o recolhimento à prisão.

§ 2º-B A certidão judicial e a prova de permanência na condição de presidiário serão substituídas pelo acesso à base de dados, por meio eletrônico, a ser disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, com dados cadastrais que assegurem a identificação plena do segurado e da sua condição de presidiário.

§ 3º Aplicam-se ao auxílio-reclusão as normas referentes à pensão por morte e, no caso de qualificação de cônjuge ou companheiro ou companheira após a prisão do segurado, o benefício será devido a partir da data de habilitação, desde que comprovada a preexistência da dependência econômica.

§ 4º A data de início do benefício será:

I - a do efetivo recolhimento do segurado à prisão, se o benefício for requerido no prazo de cento e oitenta dias, para os filhos menores de dezesesseis anos, ou de noventa dias, para os demais dependentes; ou  
II - a do requerimento, se o benefício for requerido após os prazos a que se refere o inciso I.

§ 5º O auxílio-reclusão será devido somente durante o período em que o segurado estiver recolhido à prisão sob regime fechado.

§ 6º O exercício de atividade remunerada iniciado após a prisão do segurado recluso em cumprimento de pena em regime fechado não acarreta a perda do direito ao recebimento do auxílio-reclusão para os seus dependentes.

O valor do salário de contribuição logicamente não é mais este, pois é reajustado todo ano.

Importante deixar claro que parágrafo 1º ao art. 117 do mesmo Decreto determina que o benefício será mantido enquanto o segurado permanecer detento ou recluso e que o beneficiário deverá apresentar trimestralmente atestado de que o segurado continua detido ou recluso, firmado pela autoridade competente.

Esse auxílio deixará de ser pago em algumas situações, dispostas no mesmo Decreto n. 3.048/1999:

Art. 117

[...]

§ 2º No caso de fuga, o benefício será suspenso e, se houver recaptura do segurado, será restabelecido a contar da data em que esta ocorrer, desde que esteja ainda mantida a qualidade de segurado.

§ 3º Se houver exercício de atividade dentro do período de fuga, o mesmo será considerado para a verificação da perda ou não da qualidade de segurado.

Art. 118. Na hipótese de óbito do segurado recluso, o auxílio-reclusão que estiver sendo pago será cessado e será concedida a pensão por morte em conformidade com o disposto nos art. 105 ao art. 115.

Parágrafo único. Não havendo concessão de auxílio-reclusão, em razão da não comprovação da baixa renda, será devida pensão por morte aos dependentes se o óbito do segurado tiver ocorrido no prazo



previsto no inciso IV do caput do art. 13. Art. 119. É vedada a concessão do auxílio-reclusão após a soltura do segurado.

Portanto, não é vitalício o recebimento do auxílio-reclusão.

## TEMA 5 – OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

É bom lembrar que outros benefícios previdenciários ainda existem, além dos que aqui estamos estudando.

Veremos mais alguns nesse tema.

### 5.1 Salário-maternidade

A Lei n. 8.213/1991, assim dispõe sobre o salário-maternidade:

Art. 71. O salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social, durante 120 (cento e vinte) dias, com início no período entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na legislação no que concerne à proteção à maternidade.

Art. 71-A. Ao segurado ou segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança é devido salário-maternidade pelo período de 120 (cento e vinte) dias.

Art. 71-B. No caso de falecimento da segurada ou segurado que fizer jus ao recebimento do salário-maternidade, o benefício será pago, por todo o período ou pelo tempo restante a que teria direito, ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que tenha a qualidade de segurado, exceto no caso do falecimento do filho ou de seu abandono, observadas as normas aplicáveis ao salário-maternidade.

Art. 71-C. A percepção do salário-maternidade, inclusive o previsto no art. 71-B, está condicionada ao afastamento do segurado do trabalho ou da atividade desempenhada, sob pena de suspensão do benefício.

Dessas disposições, salientamos que o salário-maternidade não é pago somente à gestante que teve seu filho, mas a legislação amplia esse benefício também aos adotantes do sexo masculino ou feminino.

Não existe a exigência de carência para concessão do salário-maternidade para as trabalhadoras empregadas, empregadas domésticas e trabalhadoras avulsas, precisando somente comprovar sua filiação à previdência social na data de seu afastamento ou na data do parto.

Nas situações de aborto espontâneo, devidamente comprovados, o salário-maternidade será pago por duas semanas.

Esse benefício poderá ser prorrogado em 60 (sessenta) dias, caso a empresa participe do programa empresa cidadã, instituído pela Lei n. 11.770/2008:



Art. 1o É instituído o Programa Empresa Cidadã, destinado a prorrogar:

I - por 60 (sessenta) dias a duração da licença-maternidade prevista no inciso XVIII do caput do art. 7º da Constituição Federal;

II - por 15 (quinze) dias a duração da licença-paternidade, nos termos desta Lei, além dos 5 (cinco) dias estabelecidos no § 1o do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Aproveitamos para inserir também a mesma possibilidade de prorrogação para a licença-paternidade, mas, para que isso ocorra, em ambos os casos, a empresa deverá preencher todos os requisitos imposto pelo citado diploma legal.

## 5.2 Salário-família

Sobre o salário-família o Decreto n. 3.048/1999, determina que:

Art. 81. O salário-família é devido, mensalmente, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, e ao trabalhador avulso com salário de contribuição inferior ou igual a R\$ 1.425,56 (mil quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos), na proporção do respectivo número de filhos ou de enteados e de menores tutelados, desde que comprovada a dependência econômica dos dois últimos nos termos do disposto no art. 16, observado o disposto no art. 83.

Art. 82. O salário-família será pago mensalmente:

I - ao empregado, inclusive o doméstico, pela empresa ou pelo empregador doméstico, juntamente com o salário, e ao trabalhador avulso, pelo sindicato ou órgão gestor de mão de obra, por meio de convênio;

II - ao empregado, inclusive o doméstico, e ao trabalhador avulso aposentados por incapacidade permanente ou em gozo de auxílio por incapacidade temporária, pelo INSS, juntamente com o benefício;

III - ao trabalhador rural aposentado por idade aos sessenta anos, se do sexo masculino, ou cinquenta e cinco anos, se do sexo feminino, pelo Instituto Nacional do Seguro Social, juntamente com a aposentadoria; e

IV - aos demais empregados, inclusive os domésticos, e aos trabalhadores avulsos aposentados aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, ou aos sessenta anos, se mulher, pelo INSS, juntamente com a aposentadoria.

Podemos entender que o salário-família pode ser concedido tanto ao pai, quanto à mãe ou a ambos ao mesmo tempo, desde que preencham os requisitos legais, alertando que o salário de contribuição acima descrito é corrigido anualmente de acordo com o salário mínimo federal.

## 5.3 Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC)

Para entendermos melhor este benefício, colhemos de imediato a lição de Alcantara; Venerai (2020, p. 270).

O **benefício de prestação continuada da assistência social (BPC)** não se trata propriamente de um benefício previdenciário, pois é



estritamente **assistencial**. É regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social (Loas) – a Lei n. 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (Brasil, 1993b) – e destina-se a pessoas que não têm condição alguma de contribuir para a previdência social.

Estão dentro da hipótese de receber tal amparo assistencial os idosos – tanto do sexo masculino quanto feminino – a partir de 65 (sessenta e cinco) anos de idade e os portadores de deficiência, independentemente da idade, mas que estejam incapacitados para o trabalho.

Como requisito essencial, existe a necessidade de comprovação de uma renda mensal familiar *per capita*, ou seja, por pessoa, inferior a um quarto do salário-mínimo federal. Por exemplo: em uma família de quatro pessoas, a renda total não poderá ultrapassar um salário-mínimo.

Além disso, essas pessoas não podem estar filiadas a nenhum regime de previdência social nem estar recebendo algum benefício público. O benefício assistencial é intransferível e se extingue após o falecimento do beneficiário. (Grifos no original).

É, portanto, um auxílio assistencial prestado aos mais carentes, assim entendidos, pois devem comprovar uma renda mensal familiar per capita, inferior a  $\frac{1}{4}$  (um quarto) do salário mínimo.

## TROCANDO IDEIAS

Um debate muito bom a ser proposto seria a análise e discussão dos benefícios previdenciários existentes atualmente, após a reforma previdenciária.

## NA PRÁTICA

Vamos apurar seus conhecimentos. Sabemos, por meio de nossos estudos, que os sustentáculos da Seguridade Social são a saúde, a assistência social e a previdência social.

Se colocarmos em evidência duas pessoas bem diferentes. Uma delas totalmente desprovida de bens, inclusive sem qualquer renda. A outra, pelo contrário, muito bem financeiramente. Pode-se afirmar sobre estas duas pessoas em relação à Seguridade Social Brasileira:

- a. Somente a pessoa mais carente pode usufruir gratuitamente da Saúde
- b. Os dois podem usufruir da Assistência Social
- c. Ambos podem usufruir de qualquer um dos benefícios, desde que tenham contribuído com a Previdência Social
- d. Ambos podem usufruir gratuitamente da Saúde
- e. Somente aquele com boa situação financeira pode participar da Assistência Social.



## FINALIZANDO

O objeto de estudo desta aula foi no primeiro momento a justiça do trabalho, em que abordamos o Sistema Judiciário Trabalhista brasileiro, que tem como órgão superior o Tribunal Superior do Trabalho.

Em seguida o estudo foi sobre a seguridade social brasileira, que é sustentada pela saúde, pela assistência social e pela previdência social.

Além de trabalharmos com os seus conceitos, pudemos estudar alguns dos principais benefícios previdenciários que podem ser utilizados pelos segurados ou por seus dependentes, como a aposentadoria voluntária e por incapacidade permanente, o auxílio-doença e o salário-maternidade, entre outros.

## REFERÊNCIAS

ALCANTARA, S. A. **Legislação trabalhista e rotinas trabalhistas**. Curitiba: InterSaberes, 2020.

ALCANTARA, S. A.; VENERAL, D. **Direito aplicado**. Curitiba: InterSaberes, 2020.

BRASIL. Constituição Federal (1988). **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 5 out.1988. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Constituicao/Constituicao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm)>. Acesso em: 28 fev. 2021.

\_\_\_\_\_. Decreto n. 3.048, de 6 de maio de 1999. **Diário Oficial da União**, Poder Executivo, Brasília, DF, 7 maio 1999. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto/d3048.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3048.htm)>.

Acesso em: 28 fev. 2021.

\_\_\_\_\_. Decreto-Lei n.5.452, de 1º de maio de 1943. CLT. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 9 ago.1943. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto-lei/del5452.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm)>.

Acesso em: 28 fev. 2021.

\_\_\_\_\_. Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF, 25 jul. 1991. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l8213cons.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm)>.

Acesso em: 28 fev. 2021.

\_\_\_\_\_. Lei n. 11.770, de 9 de setembro de 2008. **Diário Oficial da União**, Poder Legislativo, Brasília, DF, 10 set. 2008. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_Ato2007-2010/2008/Lei/L11770.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11770.htm)>.

Acesso em: 28 fev. 2021.





## **Gabarito**

A alternativa “d” está correta. A saúde é dever do estado e direito de todos, independentemente de contribuição.